



Omissions - Unterlassen

Warum fehlende Hilfe nicht automatisch einen negligence-Anspruch begründet. Rechtlicher Rahmen: England und Wales. Der Begleitguide „Liability for Omissions“ vertieft besondere Pflichtgrundlagen.

1. Was bedeutet omission?

Omission heißt, etwas nicht zu tun. Ein Passant bietet einem Radfahrer mit defektem Fahrrad keine Mitfahrt an: ein Unterlassen. Er fährt den Radfahrer unvorsichtig an: Die Gefahr stammt aus seiner eigenen Tätigkeit. Diese Situationen werden im negligence-Recht grundsätzlich verschieden behandelt. [1]

Erfundener Vergleich: Ein Besucher sieht Wasser, das ein anderer auf dem Gehweg verschüttete, und wischt es nicht auf. Ein Ladenmitarbeiter verschüttet selbst Wasser und lässt es im Kundenbereich liegen. „Niemand wischt“ beschreibt beide Fälle; die eigene Gefahrschaffung unterscheidet sie.

Die bloße Grammatik „tat etwas“ oder „tat nichts“ reicht nicht. Wer ein Auto am Hang ohne Handbremse parkt, kann durch die **gesamte Tätigkeit** ein Risiko schaffen. Das Vergessen einer Maßnahme wird nicht allein deshalb zur rechtlich reinen Unterlassung. [1]

2. Die Ausgangsregel

Man muss grundsätzlich angemessene Sorgfalt einhalten, um durch eigenes Verhalten keine vorhersehbaren körperlichen Schäden zu verursachen. Es besteht gewöhnlich keine allgemeine duty of care, jeden Fremden vor einer unabhängig entstehenden Gefahr aus Wetter, fremdem Fehlverhalten oder eigenem Verhalten zu schützen. Besondere Grundlagen können Schutzpflichten entstehen lassen. [1]

3. Warum diese Grenze?

Viele Menschen könnten einen fremden Schaden verhindern. Eine unbegrenzte Pflicht aller zum Schutz aller wäre schwer abzugrenzen und könnte große Lasten verursachen. Diese Erwägungen erklären die Ausgangsregel; sie ersetzen nicht die genaue Prüfung von Sachverhalt, Beziehung und Gesetz. [1, 2]

Hier geht es um einen englischen zivilrechtlichen negligence-Anspruch. Die Darstellung entscheidet nicht über moralische Pflichten oder andere gesetzliche Pflichten in Deutschland.



Stovin: eine gefährliche Kreuzung

4. Stovin v Wise [1996] AC 923 [2, 3]

Ein Erdwall und ein Zaun neben einer Kreuzung versperrten die Sicht. Frau Wise fuhr aus einer Seitenstraße und kollidierte mit dem Motorrad von Stovin. Er wurde schwer verletzt und verklagte Wise. Sie zog den Norfolk County Council als Straßenbehörde in den Streit und argumentierte, er hätte die Sicht verbessern müssen. Bedienstete hatten eine Beseitigung erwogen, sie aber nicht umgesetzt.

Die Behörde hatte gesetzliche **powers**, also Befugnisse, eine Verbesserung herbeizuführen. Eine Befugnis gestattet Handeln; sie verspricht nicht schon jedem Einzelnen, dass es in jeder Situation geschehen wird oder bei Unterlassen Geldersatz fließt. Die Kommune hatte die Sichtbehinderung nicht geschaffen.

Wer gewann - und warum? Norfolk County Council gewann im House of Lords mit 3 zu 2. Es bestand keine common-law-Pflicht gegenüber Stovin, die betreffende Befugnis auszuüben und die Kreuzung zu verbessern. Die zuvor zugerechneten 30 Prozent Verantwortung der Kommune blieben nicht bestehen. Das war **kein Sieg von Wise** in ihrem gesonderten Haftungsverhältnis zu Stovin; ihre nachlässige Fahrweise blieb eine andere Frage. [2, 3]

5. Öffentliche Aufgaben und individueller Anspruch

Öffentliche Straßenaufgaben bedeuten nicht automatisch einen privaten Geldersatzanspruch jedes Verletzten. Gesetzlicher Rahmen und behauptete common-law-Pflicht müssen untersucht werden. Ebenso erledigt das Wort „Ermessen“ nicht jede Haftungsfrage einer Behörde. [3]

Erfundenes Beispiel: Eine Stadt plant einen Verkehrsspiegel an einer schlecht einsehbaren Kreuzung. Vor der Montage verletzt ein Fahrer die Vorfahrt. Wer schuf welche Gefahr? Welche gesetzliche Regel gilt? Ein Plan allein beweist keinen persönlichen Schadensersatzanspruch gegen die Stadt.



Smith: Feuer durch Eindringlinge

6. Smith v Littlewoods Organisation Ltd [1987] AC 241 [4]

Littlewoods besaß ein leeres Kino für einen geplanten Umbau. Kinder und andere Eindringlinge betraten und beschädigten es. Eindringlinge legten absichtlich Feuer; es griff auf Nachbargebäude über, darunter Geschäftsräume und eine Kirche. Deren Eigentümer verklagten Littlewoods wegen fehlender Sicherung und Bewachung.

Littlewoods war nicht über die früheren Einbrüche oder Brandversuche informiert worden. Eine ungewöhnliche Brandgefahr des Kinos war nicht nachgewiesen. Die Frage war, ob der Eigentümer unter diesen Umständen etwa dauerhafte Bewachung gegen die vorsätzlichen Handlungen unabhängiger Dritter schuldete.

Wer gewann - und warum? Littlewoods gewann. Das House of Lords wies die Rechtsmittel der Nachbarn zurück. Bei dem Wissen, das Littlewoods hatte oder vernünftigerweise haben musste, war das konkrete Brandstiftungsrisiko nicht so festgestellt, dass die verlangten Sicherheitsmaßnahmen geboten waren. Das Ergebnis beruhte auf diesen Tatsachen; es gewährt Eigentümern keine dauerhafte Haftungsfreiheit bei jedem fremd gelegten Feuer. [4]

7. Was wäre bei anderen Tatsachen zu fragen?

Erfundene Variante: Nachbarn warnen wiederholt schriftlich, dass Eindringlinge im Gebäude Feuer legen. Der Eigentümer könnte mit einem kleinen wirksamen Schritt eine bekannte Gefahr beseitigen. Kenntnis, Risikoschwere, Kontrolle und Aufwand können die rechtliche Analyse verändern. Die Variante ist kein Urteil mit einem bereits feststehenden Sieger.

Third party sind hier die Eindringlinge, außerhalb des Kläger-Beklagten-Verhältnisses. Ihre vorsätzliche Tat ist wichtig; der Satz „Ein Dritter war es“ ersetzt aber nicht die Fragen nach Kenntnis, Vorhersehbarkeit und angemessenen Vorsichtsmaßnahmen.



Die Prüfung als zusammenhängender Weg

8. Mit der Gefahrenquelle beginnen

Erstens: Welcher Körper- oder Sachschaden entstand? Zweitens: Schuf oder verstärkte der Beklagte durch seine Tätigkeit das Risiko? Drittens: Falls es unabhängig entstand, gibt es eine besondere Beziehung, Kontrolle, Verantwortungsübernahme oder gesetzliche Regel? Viertens: Bei einer Pflicht sind Verletzung, Ursache und ersatzfähiger Schaden zu prüfen. [1]

Stovin und Smith: In Stovin wurde eine Verbesserung einer vorbestehenden Verkehrsgefahr verlangt. In Smith ging es um Schutz vor Brandstiftung unabhängiger Dritter. Beide Ansprüche verlangten Schutz, untersuchten aber verschiedene Grundlagen: öffentliche Befugnisse hier, Kenntnis und fremdes Fehlverhalten dort.

9. Drei häufige Denkfehler

„Der Schaden war vorhersehbar, also gab es eine Pflicht.“ Vorhersehbarkeit allein genügt gerade bei unabhängig entstandener Gefahr oft nicht. „Es war Unterlassen, also kann niemand klagen.“ Besondere Beziehungen können Pflichten schaffen. „Keine Pflicht bedeutet kein Schaden.“ Ein wirklicher Schaden kann bestehen, ohne dass dieser bestimmte Beklagte dafür aus negligence haftet. [1, 3, 4]

10. Eine kurze Antwort auf Englisch

Question: Is the council liable because it did not improve the junction? **Answer model:** First identify the source of the danger and the duty claimed. In Stovin, the council had a statutory power but did not owe the particular private duty to improve visibility. A different statute or different facts require separate analysis.

Wer Verantwortung übernimmt, relevante Kontrolle hat oder durch sein Eingreifen die Lage verschlechtert, kann anders zu beurteilen sein. Die konkreten Beispiele dafür stehen in Liability for Omissions. [1]



Verständnisfragen mit Antworten

1. Was ist eine omission?

Antwort: Nicht-Handeln. Ob eine rechtliche Handlungspflicht bestand, ist eine zusätzliche Frage.

2. Warum reicht beim Parken „keine Handbremse gezogen“ nicht als reine Unterlassung?

Antwort: Das Parken ist Teil der eigenen Tätigkeit, die insgesamt eine Gefahr schaffen kann.

3. Schuf Norfolk den Erdwall in Stovin?

Antwort: Nein. Die Klage betraf die nicht ausgeübte Befugnis zur Verbesserung einer vorbestehenden Situation.

4. Wer gewann Stovin und welche Grenze hat dieses Ergebnis?

Antwort: Die Kommune gewann die Pflichtfrage. Wises eigene Verantwortung für ihre Fahrweise war davon verschieden.

5. Wer legte in Smith das Feuer?

Antwort: Unabhängige Eindringlinge, nicht Littlewoods.

6. Weshalb gewann Littlewoods?

Antwort: Die festgestellte Kenntnis und das Risiko rechtfertigten die behauptete Schutzpflicht beziehungsweise verlangten Maßnahmen in dieser Lage nicht.

7. Ist eine öffentliche Befugnis immer ein individueller Anspruch?

Antwort: Nein. Ein gesetzliches power schafft für sich genommen nicht automatisch eine private duty of care gegenüber jedem Verletzten.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Tindall [2024] UKSC 33.

Amtlicher Supreme-Court-Text, Absätze 20-45 zur Grundregel und zur Betrachtung der gesamten Tätigkeit; hier methodische Quelle. [Quelle öffnen](#)

[2] Stovin v Wise [1996] UKHL 15.

House-of-Lords-Urteil, einschließlich Mehrheitsentscheidung und Erfolg der Kommune. [Quelle öffnen](#)

[3] Gorringe [2004] UKHL 15.

Amtlicher House-of-Lords-Text zur Erklärung von Stovin, insbesondere Lord Hoffmann, Absätze 21-27, und Lord Steyn, Absätze 3-5; hier erläuternde Quelle. [Quelle öffnen](#)

[4] Smith v Littlewoods [1987] AC 241.

House-of-Lords-Urteil über leeres Kino, Brandstiftung und behauptete Schutzpflichten. [Quelle öffnen](#)